SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Nomor : 04 /Kpts/Dir/2016

D I R E K S I

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesejahteraan Karyawan beserta keluarganya, Perusahaan senantiasa berupaya menyempurnakan ketentuan tentang Keluarga Dalam Tanggungan Perusahaan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

Mengingat : Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana diubah terakhir dalam Akta Notaris Nomor 70, tanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh Ny. Leolin Jayayanti, S.H. Notaris di Jakarta;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dengan Serikat Karyawan Semen Indonesia periode 04 Juni 2015 – 04 Juni 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KELUARGA DALAM TANGGUNGAN PERUSAHAAN**

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan.
3. Karyawan adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
4. Keluarga Dalam Tanggungan adalah Suami atau Istri sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri yang telah didaftarkan di Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
5. Istri atau Suami adalah istri atau suami sah karyawan/ti yang didaftarkan di Perusahaan baik WNI atau WNA.
6. Anak adalah anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang didaftarkan di Perusahaan baik WNI atau WNA.
7. Anak Kandung adalah anak sah karyawan yang didaftarkan di Perusahaan.
8. Anak Angkat adalah anak yang diangkat menurut hukum atau adopsi atau berdasarkan hukum adat setempat yang diperkuat pengadilan negeri dan didaftarkan di Perusahaan.
9. Anak Tiri adalah anak yang bukan anaknya sendiri dan diakui sebagai anak akibat adanya suatu perkawinan antara karyawan dengan orangtua anak tersebut yang pada saat perkawinan karyawan yang bersangkutan tidak mempunyai anak kandung atau anak angkat.

10.71.4.249

Pasal 2

Perusahaan wajib menanggung 1 (satu) orang Istri atau Suami dari Karyawan dan menanggung 3 (tiga) orang Anak yang telah didaftarkan di Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Bagi Karyawan yang mempunyai Istri atau Suami yang juga bekerja sebagai Karyawan Perusahaan hanya diperbolehkan memilih salah satu yang menjadi Keluarga Dalam Tanggungan Perusahaan.

(2) Bagi Karyawan yang memilih untuk mendaftarkan Keluarga Dalam Tanggungan Perusahaan mengikuti Istri atau Suami yang bekerja di intansi lain, maka tetap mendapat hak-haknya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi ini dan ketentuan Perusahaan yang berlaku.

(3) Bagi Karyawan yang telah menetapkan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka salah satunya dinyatakan statusnya menjadi Keluarga Dalam Tanggungan Perusahaan.

(4) Apabila Karyawan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini memiliki lebih dari 3 (tiga) orang Anak, maka Perusahaan tetap memberlakukan ketentuan sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Surat Keputusan Direksi ini.

Pasal 4

(1) Perusahaan menanggung 3 (tiga) orang Anak lahir hidup.

(2) Semua biaya yang timbul akibat kelahiran Anak keempat dan seterusnya sebagaimana tertuang pada ayat (1) Pasal ini tidak menjadi tanggungan Perusahaan.

Pasal 5

(1) Istri atau Suami Karyawan tidak dapat lagi menjadi Keluarga Dalam Tanggungan Perusahaan apabila telah meninggal dunia, bercerai atau perbuatan lainnya yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan menjadi tidak sah sebagai Istri atau Suami.

(2) Dalam hal Istri atau Suami Karyawan meninggal dunia atau bercerai dan Karyawan tersebut menikah lagi secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Istri atau Suami Karyawan tersebut dapat didaftarkan menjadi Keluarga Dalam Tanggungan Perusahaan.

10.71.4.249

Pasal 6

(1) Anak yang ditanggung Perusahaan adalah Anak dari Karyawan yang terdaftar di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang dan menjadi tanggungan Perusahaan serta memenuhi seluruh ketentuan dibawah ini:
   a. Berusia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, dengan pengecualian bagi anak berusia sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan masih berstatus pelajar atau mahasiswa;
   b. Belum menikah;
   c. Belum mempunyai penghasilan sendiri; dan
   d. Jumlah anak paling banyak 3 (tiga) orang yang didaftarkan di Perusahaan.

(2) Anak yang telah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan diatas atau telah meninggal dunia, dapat digantikan dengan mendaftarkan Anak Karyawan yang lain sesuai dengan ketentuan Perusahaan berlaku.

10.71.4.249

Pasal 7

(1) Ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan sebagai dasar untuk mengatur biaya perawatan kesehatan dan pengobatan Karyawan dan keluarganya sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

(2) Ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi ini yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan pensiun bagi Karyawan disesuaikan dengan ketentuan tentang Pensiun yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 8

(1) Karyawan wajib menunjuk dan mendaftarkan 1 (satu) orang ahli waris yang terdaftar untuk mewakili Keluarga Dalam Tanggungan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Karyawan tidak menikah atau tidak mempunyai Anak, maka Karyawan tersebut wajib menunjuk dan mendaftarkan 1 (satu) orang ahli waris kepada Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Pada saat Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 04/Kpts/Dir/1991 tanggal 9 Januari 1991 tentang Anak Dalam Tanggungan Perusahaan Bagi Pegawai Tetap PT Semen Gresik (Persero) serta ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

(3) Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 22 Januari 2016
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Direksi,

ttd.

Ir. Suparni
Direktur Utama

Diumumkan di : Gresik
Pada tanggal : 22 / 01 / 2016
Dengan Nomor : 04 /Kpts/Dir/2016

SEMEN INDONESIA

Agung Wiharto, S.IP.
Sekretaris Perusahaan

10.71.4.249